



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 ביוני 2025

1872

ט"ו בסיוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק הנטריונים (תיקון מס' 12) (ביטול דרישת יפוי-כוח נטריוני לתאגיד בנקאי בעסקת משכנתה), התשפ"ה-2025 810

הצעת חוק הנוטריונים (תיקון מס' 12) (ביטול דרישת יפוי-כוח נוטריוני לתאגיד בנקאי בעסקת משכנתה), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 20

1.

בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976¹, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), יפוי-כוח לביצוע עסקת משכנתה, שניתן לתאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981², יהיה תקף אף אם לא ערך אותו נוטריון או אימת את החתימות שעליו."

ד ב ר י ה ס ב ר

בשמו בשורה של פעולות, ובהן רישום המשכנתה בפנקסי המקרקעין. יפוי-כוח זה מהווה מעין בטוחה בעבור הבנק לרישום זכותו הקניינית במרשם, אם הלווה נמנע מלעשות כן, וכן לצורך ביצוע פעולות נוספות בשמו של הלקוח. במסגרת בחינת הנטל הבירוקרטי המוטל על הלווים, ובעקבות פניות שהגיעו למשרד המשפטים, נבדק הצורך ביפוי-כוח נוטריוני בעניין זה, ואם יש מקום לשנות את הדין.

מהבחינה עלה כי על הלווים מוטל נטל רגולטורי ובירוקרטי עודף שאין לו בהכרח הצדקה, וכי הדרישה לחתימה על יפוי-כוח נוטריוני, במצב הקיים, מצטרפת לרצף פעולות ותהליכים נוספים הנדרשים מהלווים כדי לרכוש נכס מקרקעין. לפיכך מוצע לתקן את סעיף 20(א) לחוק ולבטל את הדרישה ליפוי-כוח נוטריוני לצורך רישום משכנתה בעבור תאגיד בנקאי כאמור לעיל.

סעיף 1 סעיף 20 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 (להלן – החוק), שעניינו יפוי-כוח, קובע בסעיף קטן (א) כי "יפוי-כוח כללי ויפוי-כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו". עם זאת, הוראה זו אינה חלה על יפוי-כוח שניתן לעורך דין לפעול בשם לקוחו בעניינים הקשורים לשירות המקצועי שהוא מעניק לו, בהתאם להוראות סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

כיום, לצורך מתן הלוואה מתאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, שבמסגרתה נרשמת משכנתה על נכס מקרקעין, כגון הלוואה לרכישת דיור או הלוואה על דירת מגורים, נדרש הלווה, בין השאר, לתת יפוי-כוח כאמור בסעיף 20(א) לחוק (להלן – יפוי-כוח נוטריוני) שיאפשר לבנק לפעול

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 196; התשס"ח, עמ' 601.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשפ"ה, עמ' 638.